

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 중소기업 우선조달 계약 부적정

2. 관계기관 : XXXX병원

3. 내 용

가. 업무개요

XXXX병원은 진료에 필요한 각종 재료와 장비를 안정적으로 확보하기 위해 다양한 물품 계약을 체결하고 있으며, 이러한 계약업무는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 “판로지원법”)에 따라 중소기업 및 소상공인에게 우선조달 기회를 부여하도록 규정하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「판로지원법 시행령」 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약)에 따르면, 추정가격 1억 원 미만인 물품 또는 용역을 조달하는 경우에는 소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰을 추진하여야 하고, 추정가격이 1억 원 이상으로서 기획재정부장관이 고시하는 금액(2억 3천만 원) 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰을 추진하도록 규정하고 있습니다.

또한, 동조 제1항제1호 나목에서는 추정가격 1억 원 미만으로 소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰을 진행하였으나 참가업체가 2인 미만이거나 적격자가 없는 등의 사유로 유찰된 경우, 중소기업자 간 제한경쟁입찰을 추진할 수 있다고 규정하고 있으며, 「판로지원법 시행령 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외) 제1항제1호에서는 중소기업자 간 경쟁으로 유찰된 경우에는 우선조달 계약에 대한 예외를 둘 수 있다고 정하고 있기에 재공고에 따른 입찰참가자격을 확대할 경우에는 소기업, 중소기업, 일반기업 순으로 확대하여야 합니다.

아울러, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조(재공고입찰과 수의계약)에서는 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인뿐인 경우 수의계약을 체결할 수 있으나, 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰 시 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다고 규정하고 있으므로 입찰참가자격 요건을 충족한 업체와만 수의계약을 체결할 수 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, XXXX병원은 2024년 및 2025년 오오오오 재료 연간 단가계약을 추진하면서, 추정가격이 1억 원 미만인 경우 ‘소기업 또는 소상공인’ 간 제한경쟁입찰을 추진해야 하나 [표 1]과 같이 추정가격이 고시금액(2억 3천만 원) 미만인 경우와 구분하지 않고 일괄적으로 중소기업 간 제한경쟁입찰을 실시하여 [표 2]와 같이 중기업과 계약이 체결된 사례(#건)를 확인하였습니다.

[표 1] '24~'25년 오오오오 재료 단가계약 추진 방식

구분	XXXX병원 계약 추진 방식	비고
2024년, 2025년	수의계약 < 1천만 원 미만 >	
	중소기업자 간 경쟁입찰 < 고시금액(2억 3천만원) 미만 >	추정가격 1억 원 미만인 경우 소기업 또는 소상공인 간 제한사항 미구분
	일반경쟁입찰 < 고시금액(2억 3천만원) 이상 >	

또한, 중소기업간 경쟁입찰이 유찰되어 수의계약으로 전환한 경우, 입찰참가자격 요건인 중소기업과 계약을 체결하여야 하나 일반기업과 수의계약을 체결한 사례(#건)를 확인하였습니다.

[표 2] '24~'25년 Angio 계약 중 중소기업 우선조달 적용 오류 내역

(단위 : 천원)

구분	군	계약금액	계약업체	업체분류	계약방법	비고
2024년	17					자격사항 오류로 중기업과 계약
	21					
2025년	1					재공고 (중소기업 경쟁) 유찰로 수의계약
	4					자격사항 오류로 중기업과 계약
	16					
	19					
	25					재공고 (중소기업 경쟁) 유찰로 수의계약

4. 관계기관 의견

XXXX병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ XXXX병원장은

- 향후 추정가격 1억 원 미만은 소기업·소상공인 간, 1억 원 이상 기획재정부 장관 고시금액 미만은 중소기업자 간 제한경쟁을 준수하고, 입찰자가 1인으로 수의계약을 체결하는 경우 입찰참가자격 요건을 충족한 업체와 계약을 체결하는 등 관련 법령을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)
- 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
XXXX병원	ⓂⓂ직 ○급	○○○	●●담당	'25.2.1.~'25.6.13.	퇴직	조치생략
XXXX병원	ㄸㄸ직	○○○	●●담당	'21.1.1.~'24.12.31.	♪♪○부	주의